

## 01 「지방세기본법」상 특별시세 세목이 아닌 것은?

제26회

- ① 주민세                                      ② 취득세                                      ③ 지방소비세  
 ④ 지방교육세                                ⑤ 등록면허세

## 문제풀이

①: 특별시·광역시세, 시·군세, ②, ③, ④: 도세, 특별시·광역시세, ⑤: 도세, 구세

## 참고 과세권자에 따른 부동산 관련 지방세의 분류

|                  |             |                              |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 특별자치도·<br>특별자치시* | 특별시·광역시·도   | 취득세, 지역자원시설세, 지방교육세, 지방소비세 등 |
|                  | 구·도         | 등록면허세                        |
|                  | 시·군·구       | 재산세 등                        |
|                  | 특별시·광역시·시·군 | 지방소득세, 주민세 등                 |

\* 특별자치도·특별자치시는 지방세 11개의 과세주체이다.

정답 ⑤

## 02 국내 소재 부동산의 보유단계에서 부담할 수 있는 세목은 모두 몇 개인가?

제30회

- 농어촌특별세
- 지방교육세
- 개인지방소득세
- 건축물에 대한 지역자원시설세

- ① 0개                      ② 1개                      ③ 2개                      ④ 3개                      ⑤ 4개

## 문제풀이

- 농어촌특별세: 부동산 취득·보유·양도 모든 단계에서 부담할 수 있다.
- 지방교육세: 부동산 취득·보유단계에서만 부담할 수 있다.
- 개인 지방소득세: 부동산 보유·양도단계에서만 부담할 수 있다.
- 건축물(소방분)에 대한 지역자원시설세: 부동산 보유단계에서 부담할 수 있다.

**참고** 부동산활동에 따른 조세의 분류

| 분류                  | 부동산취득시 조세                                                                                                      | 부동산보유·이용시 조세                                                                                                                                          | 부동산양도시 조세                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지방세                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 취득세</li> <li>• 등록면허세</li> <li>• 지방교육세</li> <li>• 지방소비세</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 재산세</li> <li>• 지방교육세</li> <li>• (소방분)지역자원시설세</li> <li>• 지방소득세</li> <li>• 지방소비세</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지방소득세</li> <li>• 지방소비세</li> </ul>                                                                              |
| 국세                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상속세, 증여세</li> <li>• 농어촌특별세</li> <li>• 부가가치세</li> <li>• 인지세</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합부동산세</li> <li>• 법인세(부동산임대업)</li> <li>• 종합소득세(부동산임대업)</li> <li>• 농어촌특별세</li> <li>• 부가가치세(부동산임대업)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 양도소득세</li> <li>• 법인세</li> <li>• 종합소득세(부동산매매업·건설업)</li> <li>• 농어촌특별세</li> <li>• 부가가치세</li> <li>• 인지세</li> </ul> |
| 부동산취득·보유·양도에 관련된 조세 |                                                                                                                | 농어촌특별세, 부가가치세, 지방소비세                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
| 부동산취득·보유시에만 관련된 조세  |                                                                                                                | 지방교육세                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| 부동산보유·양도시에만 관련된 조세  |                                                                                                                | 지방소득세, 종합소득세                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| 부동산취득·양도시에만 관련된 조세  |                                                                                                                | 인지세(보유시에도 부과된다는 견해 있음)                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |

정답 ⑤

**03** 조세의 납부방법으로 물납과 분할납부가 둘 다 가능한 것을 모두 고른 것은? (단, 물납과 분할납부의 법정 요건은 전부 충족한 것으로 가정함)

제25회 수정

- ㉠ 부동산임대업에서 발생한 사업소득에 대한 종합소득세
- ㉡ 종합부동산세
- ㉢ 취득세
- ㉣ 재산세 도시지역분
- ㉤ 소방분(건축물 및 선박) 지역자원시설세

- ① ㉢                      ② ㉠, ㉡                      ③ ㉠, ㉢                      ④ ㉡, ㉢                      ⑤ ㉢, ㉤

## 문제풀이

지방세 중에서 물납과 분할납부가 모두 허용되는 세목은 재산세이며, 국세에서는 상속세가 물납과 분할납부가 모두 허용된다.

## 참고

|      |     |                                                              |
|------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 물납   | 지방세 | 재산세                                                          |
|      | 국세  | 상속세                                                          |
| 분할납부 | 지방세 | 재산세, 소방분 지역자원시설세(재산세 납세고지서에 병기하여 고지 되는 경우), 종합소득에 대한 지방소득세 등 |
|      | 국세  | 종합부동산세, 소득세, 법인세, 상속세, 증여세, 농어촌특별세 등                         |

정답 ①

## 04 「지방세기본법」 및 「지방세법」상 용어의 정의에 관한 설명으로 틀린 것은?

제31회

- ① “보통징수”란 지방세를 징수할 때 편의상 징수할 여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하고 그 징수한 세금을 납부하게 하는 것을 말한다.
- ② 취득세에서 사용하는 용어 중 “부동산”이란 토지 및 건축물을 말한다.
- ③ “세무공무원”이란 지방자치단체의 장 또는 지방세의 부과·징수 등에 관한 사무를 위임받은 공무원을 말한다.
- ④ “납세자”란 납세의무자(연대납세의무자와 제2차 납세의무자 및 보증인 포함)와 특별징수의무자를 말한다.
- ⑤ “지방자치단체의 징수금”이란 지방세와 체납처분비를 말한다.

## 문제풀이

①은 특별징수에 관한 설명이다.

- ‘특별징수’란 지방세를 징수할 때 편의상 징수할 여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하고 그 징수한 세금을 납부하게 하는 것을 말한다.
- ‘보통징수’란 세무공무원이 납세고지서를 납세자에게 발급하여 지방세를 징수하는 것을 말한다.

정답 ①

05 「지방세기본법」상 가산세에 관한 내용으로 옳은 것은?

제27회 수정

- ① 무신고가산세(사기나 그 밖의 부정한 행위로 인하지 않은 경우): 무신고납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액
- ② 무신고가산세(사기나 그 밖의 부정한 행위로 인한 경우): 무신고납부세액의 100분의 50에 상당하는 금액
- ③ 과소신고가산세(사기나 그 밖의 부정한 행위로 인하지 않은 경우): 과소신고납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액
- ④ 과소신고가산세(사기나 그 밖의 부정한 행위로 인한 경우): 부정과소신고분 세액의 100분의 50에 상당하는 금액
- ⑤ (납세고지 전)납부지연가산세: 납부하지 아니한 세액의 100분의 20에 상당하는 금액

문제풀이

- ② 무신고납부세액의 100분의 40에 상당하는 금액
- ③ 과소신고납부세액의 100분의 10에 상당하는 금액
- ④ 부정과소신고분 세액의 100분의 40에 상당하는 금액
- ⑤ 납부하지 아니한 세액의 100,000분의 22에 상당하는 금액

참고 가산세

| 구분                | 지방세                                                                      | 국세                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 신고납부가 원칙인 경우의 가산세 | ① 신고불성실 가산세<br>㉠ 부정무신고·부정과소신고가산세: 40%<br>㉡ 무신고가산세: 20%<br>㉢ 과소신고가산세: 10% | ① 신고불성실 가산세<br>㉠ 부정무신고·부정과소신고가산세: 40%<br>㉡ 무신고 가산세: 20%<br>㉢ 과소신고가산세: 10% |
|                   | ② (납세고지 전) 납부지연가산세(75% 한도): 1일 경과시마다 0.022%                              | ② (납부고지 전) 납부지연가산세: 1일 경과시마다 0.022%                                       |

정답 ①

무신고납부세액의 100분의 50에 상당하는 금액

과소신고납부세액의 100분의 20에 상당하는 금액

부정과소신고분 세액의 100분의 50에 상당하는 금액

납부지연가산세: 납부하지 아니한 세액의 100,000분의 22에 상당하는 금액

**06 지방세기본법령상 가산세에 관한 설명으로 틀린 것은?**

제36회

- ① 지방세를 감면하는 경우 가산세는 감면대상에 포함하지 아니한다.
- ② 사기나 그 밖의 부정한 행위로 법정신고기한까지 과세표준 신고를 하지 아니한 경우(기한 후 신고는 하지 않음) 무신고납부세액의 100분의 40에 상당하는 금액을 무신고가산세로 부과한다.
- ③ 신고 당시 소유권에 대한 소송으로 상속재산으로 확정되지 아니하여 과소신고한 경우 과소신고가산세를 부과하지 아니한다.
- ④ 지방자치단체의 장은 「지방세기본법」 또는 지방세관계법에 따라 가산세를 부과하는 경우 납세자가 해당 의무를 이행하지 아니한 정당한 사유가 있을 때에는 납세자가 법령에 따른 신청을 하는 경우 가산세를 부과하지 아니한다.
- ⑤ 법정신고기한이 지난 후 1개월 이내에 지방자치단체의 장이 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 기한후신고서를 제출한 경우 무신고가산세액의 100분의 50에 상당하는 금액을 감면한다.

문제풀이

- ⑤ 지방자치단체의 장이 과세표준과 세액을 결정할 것을 미리 알고 기한후 신고서를 제출한 경우는 감면하지 아니한다.

정답 ⑤

**07 국세기본법령 및 지방세기본법령상 납세의무의 성립시기에 관한 설명으로 틀린 것은?**

(단, 원천징수, 예정신고 및 수시부과의 경우는 고려하지 않음)

제36회

- ① 토지에 대한 양도소득세: 과세기간이 끝나는 때
- ② 주택에 대한 종합부동산세: 과세기준일
- ③ 전세권설정등기에 대한 등록면허세: 등기하는 때
- ④ 토지에 대한 재산세: 과세기준일
- ⑤ 건축물에 대한 지역자원시설세: 취득하는 때

문제풀이

- ⑤ 건축물에 대한 지역자원시설세(소방분)의 납세의무 성립시기는 과세기준일(6월 1일)이다.

정답 ⑤

제24회

- ㉠ 취득세                                      ㉡ 종합부동산세  
㉢ 재산세                                      ㉣ 양도소득세

- ① ⑦                      ② ④                      ③ ⑤                      ④ ⑥, ⑦                      ⑤ ⑦, ⑧

## 문제풀이

보기 중 원칙적으로 과세관청의 결정에 의하여 납세의무가 확정되는 지방세는 ㉔ 재산세이다.

## 참고 납세의무의 확정방법 및 확정시기

| 구분             | 세목                                      | 납세의무 확정시기            |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 부과과세<br>(보통징수) | 종합부동산세, 상속세, 증여세, 재산세,<br>소방분 지역자원시설세 등 | 과세권자가 결정하는 때         |
| 신고납부           | 소득세, 법인세, 부가가치세, 취득세,<br>등록면허세, 지방소득세 등 | 납세의무자가 신고하는 때        |
| 자동확정           | 인지세 등                                   | 성립하는 때에 특별한 절차 없이 확정 |
| 부가세 확정         | 본세의 확정방법에 의함                            |                      |

1. 종합부동산세 : 부과주의가 원칙이며, 예외적으로 신고주의로 선택할 수 있다.
2. 상속세 및 증여세 : 신고하더라도 세액의 확정 = 부과과세 주의이다.

**정답** ③

## 09 「지방세기본법」상 지방자치단체의 징수금을 납부할 의무가 소멸되는 것은 모두 몇 개인가?

제28회

- ㉠ 납부·충당되었을 때
- ㉡ 지방세징수권의 소멸시효가 완성되었을 때
- ㉢ 법인이 합병한 때
- ㉣ 지방세 부과 제척기간이 만료되었을 때
- ㉤ 납세의무자의 사망으로 상속이 개시된 때

- ① 1개                      ② 2개                      ③ 3개                      ④ 4개                      ⑤ 5개

## 문제풀이

보기 중 「지방세기본법」상 지방자치단체의 징수금을 납부할 의무가 소멸되는 것은 ㉠㉡㉢ 3개이다.

납세의무는 납부·충당되었을 때, 부과권이 취소되었을 때, 지방세징수권의 소멸시효가 완성되었을 때, 지방세 부과의 제척기간이 만료되었을 때 소멸한다. 다만, 납세의무자의 사망, 법인의 합병, 부과의 철회 등은 납세의무 소멸사유가 아니다.

정답 ③

## 10 국세기본법령상 국세의 부과제척기간에 관한 설명으로 옳은 것은?

제34회

- ① 납세자가 「조세범 처벌법」에 따른 사기나 그 밖의 부정한 행위로 종합소득세를 포탈하는 경우(역외거래 제외) 그 국세를 부과할 수 있는 날부터 15년을 부과제척기간으로 한다.
- ② 지방국세청장은 「행정소송법」에 따른 소송에 대한 판결이 확정된 경우 그 판결이 확정된 날부터 2년이 지나기 전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ③ 세무서장은 「감사원법」에 따른 심사청구에 대한 결정에 의하여 명의대여 사실이 확인되는 경우에는 당초의 부과처분을 취소하고 그 결정이 확정된 날부터 1년 이내에 실제로 사업을 경영한 자에게 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.
- ④ 종합부동산세의 경우 부과제척기간의 기산일은 과세표준과 세액에 대한 신고기한의 다음 날이다.
- ⑤ 납세자가 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우(역외거래 제외)에는 해당 국세를 부과할 수 있는 날부터 10년을 부과제척기간으로 한다.

## 문제풀이

- ① 납세자가 「조세범 처벌법」에 따른 사기나 그 밖의 부정한 행위로 종합소득세를 포탈하는 경우(역외거래 제외) 그 국세를 부과할 수 있는 날부터 10년을 부과제척기간으로 한다.

- ② 지방국세청장 또는 세무서장은 이의신청, 심사청구, 심판청구, 「감사원법」에 따른 심사청구 또는 「행정소송법」에 따른 소송에 대한 결정이나 판결이 확정된 경우에 결정 또는 판결이 확정된 날부터 1년이 지나기 전까지 경정이나 그 밖에 필요한 처분을 할수있다.
- ③ 옳은 지문이다.
- ④ 종합부동산세의 경우 부과제척기간의 기산일은 과세표준과 세액에 대한 해당 국세의 납세의무가 성립한 날(6월 1일)이다.
- ⑤ 납세자가 법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 경우(역외거래 제외)에는 해당 국세를 부과할 수 있는 날부터 7년을 부과제척기간으로 한다.

정답 ③

## 11 국세기본법령 및 지방세기본법령상 국세 또는 지방세 징수권의 소멸시효에 관한 설명으로 옳은 것은?

제35회

- ① 가산세를 제외한 국세가 10억원인 경우 국세징수권은 5년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
- ② 가산세를 제외한 지방세가 1억원인 경우 지방세징수권은 7년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
- ③ 가산세를 제외한 지방세가 5천만원인 경우 지방세징수권은 5년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
- ④ 납세의무자가 양도소득세를 확정신고하였으나 정부가 경정하는 경우, 국세징수권을 행사할 수 있는 때는 납세의무자가 확정신고한 법정 신고납부기한의 다음 날이다.
- ⑤ 납세의무자가 취득세를 신고하였으나 지방자치단체의 장이 경정하는 경우, 납세고지한 세액에 대한 지방세징수권을 행사할 수 있는 때는 그 납세고지서에 따른 납부기한의 다음 날이다.

### 문제풀이

①,②,③의 소멸시효의 기간은 다음과 같다.

• 소멸시효기간: 징수권을 행사할 수 있는 때를 기산점으로 한다.

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 지방세 | ㉠ 5천만원* 미만: 5년<br>㉡ 5천만원* 이상: 10년 |
| 국세  | ㉢ 5억원* 미만: 5년<br>㉣ 5억원* 이상: 10년   |

\* 가산세를 제외한 금액

④,⑤소멸시효의 기산점은 다음과 같다.

- ㉠ 과세표준과 세액의 신고에 의하여 납세의무가 확정되는 국세의 경우 신고한 세액에 대해서는 그 법정 신고납부기한의 다음 날
- ㉡ 과세표준과 세액을 정부가 결정, 경정 또는 수시부과결정하는 경우 납부고지한 세액에 대해서는 그 고지(납세고지서)에 따른 납부기한의 다음 날

정답 ⑤



**12 국세 및 지방세의 연대납세의무에 관한 설명으로 옳은 것은?**

제34회

- ① 공동주택의 공유물에 관계되는 지방자치단체의 징수금은 공유자가 연대하여 납부할 의무를 진다.
- ② 공동으로 소유한 자산에 대한 양도소득금액을 계산하는 경우에는 해당 자산을 공동으로 소유하는 공유자가 그 양도소득세를 연대하여 납부할 의무를 진다.
- ③ 공동사업에 관한 소득금액을 계산하는 경우(주된 공동사업자에게 합산과세되는 경우 제외)에는 해당 공동사업자가 그 종합소득세를 연대하여 납부할 의무를 진다.
- ④ 상속으로 인하여 단독주택을 상속인이 공동으로 취득하는 경우에는 상속인 각자가 상속받는 취득물건을 취득한 것으로 보고, 공동상속인이 그 취득세를 연대하여 납부할 의무를 진다.
- ⑤ 어느 연대납세의무자에 대하여 소멸시효가 완성된 때에도 다른 연대납세의무자의 납세의무에는 영향을 미치지 아니한다.

**문제풀이**

- ① 공동주택의 공유물에 관계되는 지방자치단체의 징수금은 공유자가 연대하여 납부할 의무가 없다.
- ② 공동으로 소유한 자산에 대한 양도소득금액을 계산하는 경우에는 해당 자산을 공동으로 소유하는 공유자가 그 양도소득세를 연대하여 납부할 의무는 없으며, 각 거주자가 납세의무를 진다.
- ③ 공동사업에 관한 소득금액을 계산하는 경우에는 해당 공동사업자별로 납세의무를 진다. 다만, 주된 공동사업자에게 합산과세되는 경우 그 합산과세되는 소득금액에 대해서는 주된 공동사업자의 특수관계인은 손익분배비율에 해당하는 그의 소득금액을 한도로 주된 공동사업자와 연대하여 납세의무를 진다.
- ④ 옳은 지문이다.
- ⑤ 어느 연대납세의무자에 대하여 소멸시효가 완성된 때에는 다른 연대납세의무자의 납세의무에도 영향을 미친다.

**정답** ④

**13 거주자인 개인 甲이 乙로부터 부동산을 취득하여 보유하고 있다가 丙에게 양도하였다. 甲의 부동산 관련 조세의 납세의무에 관한 설명으로 틀린 것은?** (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음)

제32회

- ① 甲이 乙로부터 증여받은 것이라면 그 계약일에 취득세 납세의무가 성립한다.
- ② 甲이 乙로부터 부동산을 취득 후 재산세 과세기준일까지 등기하지 않았다면 재산세와 관련하여 乙은 부동산 소재지 관할 지방자치단체의 장에게 소유권변동사실을 신고할 의무가 있다.
- ③ 甲이 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 경우 과세표준과 세액을 해당 연도 12월 1일부터 12월 15일까지 관할 세무서장에게 신고하는 때에 종합부동산세 납세의무는 확정된다.
- ④ 甲이 乙로부터 부동산을 40만원에 취득한 경우 등록면허세 납세의무가 있다.
- ⑤ 양도소득세의 예정신고만으로 甲의 양도소득세 납세의무가 확정되지 아니한다.

**문제풀이**

- ⑤ 소득세 납세의무는 납세의무자의 신고에 의해 확정된다.
- ③ 종합부동산세는 원칙적으로 과세관청이 결정하는 때에 납세의무가 확정되지만, 예외적으로 신고납부를 하는 경우에는 납세의무자의 신고에 의하여 납세의무가 확정된다.
- ④ 취득세는 면세점(취득가격 50만원 이하)이 적용되지만, 등록면허세는 면세점이 적용되지 않는다.

정답 ⑤

**14 「국세기본법」 및 「지방세기본법」상 조세채권과 일반채권의 관계에 관한 설명으로 틀린 것은?**

제29회 수험

- ① 납세담보물 매각시 압류에 관계되는 조세채권은 담보 있는 조세채권보다 우선한다.
- ② 재산의 매각대금 배분시 당해 재산에 부과된 종합부동산세는 당해 재산에 설정된 전세권에 따라 담보된 채권보다 우선한다.
- ③ 취득세 신고서를 납세지 관할 지방자치단체장에게 제출한 날 전에 저당권설정등기 사실이 증명되는 재산을 매각하여 그 매각금액에서 취득세를 징수하는 경우, 저당권에 따라 담보된 채권은 취득세에 우선한다.
- ④ 강제집행으로 부동산을 매각할 때 그 매각금액 중에 국세를 징수하는 경우, 강제집행 비용은 국세에 우선한다.
- ⑤ 재산의 매각대금 배분시 당해 재산에 부과된 재산세는 당해 재산에 설정된 저당권에 따라 담보된 채권보다 우선한다.

## 문제풀이

- ① 조세채권 사이의 우선권은 '담보된 조세 ⇨ 압류한 조세 ⇨ 교부청구한 조세'의 순서로 징수한다.  
 ⑤ 재산의 매각대금 배분시 당해 재산에 부과된 재산세는 당해 재산에 설정된 저당권에 따라 담보된 채권보다 우선한다.

## 참고

- 국세의 우선 징수
  - 국세 및 강제징수비는 다른 공과금이나 그 밖의 채권에 우선하여 징수한다.
  - 국세 징수금의 징수순위는 '강제징수비 ⇨ 국세(가산세 제외) ⇨ 가산세'순이다.
- 지방세의 우선 징수
  - 지방자치단체의 징수금은 다른 공과금과 그 밖의 채권에 우선하여 징수한다.
  - 지방자치단체의 징수금에 대한 징수순서는 '체납처분비 ⇨ 지방세(가산세 제외) ⇨ 가산세'의 순서로 한다.  
 이때 징수가 위임된 도세에 대하여는 징수순위에도 불구하고 시·군세에 우선하여 징수한다.
- 조세상호간의 징수 순위  
 담보된 조세 ⇨ 압류한 조세 ⇨ 교부청구한 조세
- 저당권 등에 의하여 담보된 채권과 지방세와의 관계

| 구분  | 법정기일 후에 저당권 등이 설정된 경우                          | 법정기일 전에 저당권 등이 설정된 경우                          |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1순위 | 공익비용(또는 체납처분비)                                 | 공익비용(또는 체납처분비)                                 |
| 2순위 | 소액임차보증금(주택·상가건물),<br>최종 3개월분의 임금 등             | 소액임차보증금(주택·상가건물),<br>최종 3개월분의 임금 등             |
| 3순위 | 해당 재산에 부과된 조세                                  | 해당 재산에 부과된 조세                                  |
| 4순위 | 지방세                                            | 피담보채권, 법정기일 전에 대항요건과 확정일<br>자를 갖춘 임차보증금(상가·주택) |
| 5순위 | 피담보채권, 법정기일 후에 대항요건과 확정일<br>자를 갖춘 임차보증금(상가·주택) | 기타 임금채권                                        |
| 6순위 | 기타 임금채권                                        | 지방세                                            |
| 7순위 | 일반채권(공과금과 기타의 채권)                              | 일반채권(공과금과 기타의 채권)                              |

정답 ①

- 15** 법정기일 전에 저당권의 설정을 등기한 사실이 등기사항증명서(부동산등기부 등본)에 따라 증명되는 재산을 매각하여 그 매각금액에서 국세 또는 지방세를 징수하는 경우, 그 재산에 대하여 부과되는 다음의 국세 또는 지방세 중 저당권에 따라 담보된 채권에 우선하여 징수하는 것은 모두 몇 개인가? 제30회 수정

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| • 종합부동산세               | • 취득세에 부가되는 지방교육세 |
| • 등록면허세                | • 부동산임대에 따른 종합소득세 |
| • 건축물(소방분)에 대한 지역자원시설세 |                   |

- ① 1개                      ② 2개                      ③ 3개                      ④ 4개                      ⑤ 5개

**문제풀이**

그 재산에 부과된 조세는 법정기일 전에 설정된 저당권 등에 의한 피담보채권에 우선하여 징수하며, 그 재산에 부과된 조세로는 재산세, 소방분 지역자원시설세, 자동차세, 지방교육세(재산세와 자동차세의 부가세), 종합부동산세, 상속세 및 증여세가 있다.

**정답** ②

- 16** 국세기본법령 및 지방세기본법령상 조세채권과 일반채권의 우선관계에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 납세의무자의 신고는 적법한 것으로 가정함) 제35회

- ① 취득세의 법정기일은 과세표준과 세액을 신고한 경우 그 신고일이다.
- ② 토지를 양도한 거주자가 양도소득세 과세표준과 세액을 예정신고한 경우 양도소득세의 법정기일은 그 예정신고일이다.
- ③ 법정기일 전에 전세권이 설정된 사실은 양도소득세의 경우 부동산등기부 등본 또는 공증인의 증명으로 증명한다.
- ④ 주택의 직전 소유자가 국세의 체납 없이 전세권이 설정된 주택을 양도하였으나, 양도 후 현재 소유자의 소득세가 체납되어 해당주택의 매각으로 그 매각금액에서 소득세를 강제징수 하는 경우 그 소득세는 해당 주택의 전세권담보채권에 우선한다.
- ⑤ 「주택임대차보호법」 제8조가 적용되는 임대차관계에 있는 주택을 매각하여 그 매각금액에서 지방세를 강제징수하는 경우에는 임대차에 관한 보증금 중 일정액으로서 같은 법에 따라 임차인이 우선하여 변제받을 수 있는 금액에 관한 채권이 지방세에 우선한다.

**문제풀이**

- ④ 법정기일 전에 전세권이 설정된 경우이므로 소득세는 해당 주택의 전세권담보채권보다 우선하지 못한다.

**정답** ④

## 17 「지방세기본법」상 서류의 송달에 관한 설명으로 틀린 것은?

제33회

- ① 연대납세의무자에게 납세의 고지에 관한 서류를 송달할 때에는 연대납세의무자 모두에게 각각 송달하여야 한다.
- ② 기한을 정하여 납세고지서를 송달하였더라도 서류가 도달한 날부터 10일이 되는 날에 납부기한이 되는 경우 지방자치단체의 징수금의 납부기한은 해당 서류가 도달한 날부터 14일이 지난 날로 한다.
- ③ 납세관리인이 있을 때에는 납세의 고지와 독촉에 관한 서류는 그 납세관리인의 주소 또는 영업소에 송달한다.
- ④ 교부에 의한 서류송달의 경우에 송달할 장소에서 서류를 송달받아야 할 자를 만나지 못하였을 때에는 그의 사용인으로서 사리를 분별할 수 있는 사람에게 서류를 송달할 수 있다.
- ⑤ 서류송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우에는 서류의 주요 내용을 공고한 날부터 14일이 지나면 서류의 송달이 된 것으로 본다.

문제풀이

- ② 기한을 정하여 납세고지서를 송달하였더라도 서류가 도달한 날부터 7일 이내에 납부기한이 되는 경우 지방자치단체의 징수금의 납부기한은 해당 서류가 도달한 날부터 14일이 지난 날로 한다.

정답 ②

## 18 「지방세기본법」상 공시송달할 수 있는 경우가 아닌 것은?

제24회

- ① 송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소가 국외에 있고 그 송달이 곤란한 경우
- ② 송달을 받아야 할 자의 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우
- ③ 서류를 우편으로 송달하였으나 받을 사람이 없는 것으로 확인되어 반송됨으로써 납부기한 내에 송달하기 곤란하다고 인정되는 경우
- ④ 서류를 송달할 장소에서 송달을 받을 자가 정당한 사유 없이 그 수령을 거부한 경우
- ⑤ 세무공무원이 2회 이상 납세자를 방문하여 서류를 교부하려고 하였으나 받을 사람이 없는 것으로 확인되어 납부기한 내에 송달하기 곤란하다고 인정되는 경우

문제풀이

- ④ 서류를 송달할 장소에서 송달을 받을 자가 정당한 사유 없이 그 수령을 거부한 경우에는 유치송달이라고 하며, 공시송달의 사유가 아니다.

**참고** 공시송달을 할 수 있는 경우

- 주소 또는 영업소가 국외에 있고 그 송달이 곤란한 경우
- 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우
- 서류를 우편으로 송달하였으나 받을 사람이 없는 것으로 확인되어 반송됨으로써 납부기한 내에 송달하기 곤란하다고 인정되는 경우
- 세무공무원이 2회 이상 납세자를 방문하여 서류를 교부하려고 하였으나 받을 사람이 없는 것으로 확인되어 납부기한 내에 송달하기 곤란하다고 인정되는 경우

※ 다만, 송달할 장소에서 서류의 송달을 받아야 할 자를 만나지 못하였을 때에는 그 사용인, 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람에게 서류를 송달할 수 있으며, 서류의 송달을 받아야 할 자 또는 그 사용인, 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람이 정당한 사유 없이 서류의 수령을 거부하면 송달할 장소에 서류를 둘 수 있다. 이를 유치송달이라고 한다.

**정답** ④

**19 지방세기본법상 부과 및 징수, 불복에 관한 설명으로 옳은 것은?**

**제26회 수정**

- ① 상속 또는 증여를 원인으로 취득하는 경우로서 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우에 지방세 부과 제척기간은 7년이다.
- ② 지방세에 관한 불복시 불복청구인은 이의신청을 거치지 않고 심판청구를 제기할 수 없다.
- ③ 취득세는 원칙적으로 보통징수 방법에 의한다.
- ④ 재산세 납세의무자가 납세고지서에 따른 납부기한까지 납부하지 않은 경우 산출세액의 100분의 20을 납부지연가산세로 부과한다.
- ⑤ 지방자치단체 징수금의 징수순위는 체납처분비, 지방세(가산세 제외), 가산세의 순서로 한다.

**문제풀이**

- ① 납세자가 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우 제척기간은 7년이다. 다만, 다음에 따른 취득으로서 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우에는 10년으로 한다.
  - ㉠ 상속 또는 증여를 원인으로 취득하는 경우
  - ㉡ 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 명의신탁약정으로 실권리자가 사실상 취득하는 경우
  - ㉢ 타인의 명의로 법인의 주식 또는 지분을 취득하였지만 해당 주식 또는 지분의 실권리자인 자가 제46조제2호에 따른 과점주주가 되어 「지방세법」 제7조제5항에 따라 해당 법인의 부동산등을 취득한 것으로 보는 경우
- ② 지방세에 관한 불복시 이의신청은 선택적 사항이므로 이의신청을 거치지 않고 심판청구를 제기할 수 있다.
- ③ 취득세는 원칙적으로 신고납부 방법에 의한다. 다만, 예외적으로 취득세 납세의무자가 신고 또는 납부의무를 다하지 아니한 경우 등에 해당하는 경우에는 산출세액 또는 그 부족세액에 가산세를 합한 금액을 세액으로 하여 보통징수의 방법으로 징수한다.
- ④ 재산세 납세의무자가 납세고지서에 따른 납부기한까지 납부하지 않은 경우에는 체납된 지방세의 100분의 3에 상당하는 납부지연가산세를 부과한다.

**정답** ⑤

## 20 「지방세기본법」상 이의신청과 심판청구에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? 제33회

- ㄱ. 통고처분은 이의신청 또는 심판청구의 대상이 되는 처분에 포함된다.  
 ㄴ. 이의신청인은 신청금액이 1,800만원인 경우에는 그의 배우자를 대리인으로 선임할 수 있다.  
 ㄷ. 보정기간은 결정기간에 포함하지 아니한다.  
 ㄹ. 이의신청을 거치지 아니하고 바로 심판청구를 할 수는 없다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄹ                      ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄷ, ㄹ

### 문제풀이

- ㄱ. 통고처분은 이의신청 또는 심판청구의 대상이 되는 처분에 포함 되지 않는다.  
 ㄴ. 이의신청인은 신청금액이 2천만원 미만인 경우에는 그의 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 그의 배우자의 4촌 이내 혈족을 대리인으로 선임할 수 있으므로 옳은 지문이다.  
 ㄷ. 보정기간은 「지방세기본법」 제96조에 따른 결정기간에 포함하지 아니하므로 옳은 지문이다.  
 ㄹ. 이의신청절차는 임의적이므로 이의신청을 거치지 아니하고 바로 심판청구를 할 수 있다.

정답 ④

## 21 「지방세기본법」상 이의신청·심판청구에 관한 설명으로 틀린 것은?

제30회 수정

- ① 「지방세기본법」에 따른 과태료의 부과처분을 받은 자는 이의신청 또는 심판청구를 할 수 없다.  
 ② 심판청구는 그 처분의 집행에 효력이 미치지 아니하지만 압류한 재산에 대하여는 심판청구의 결정이 있는 날부터 30일까지 그 공매처분을 보류할 수 있다.  
 ③ 지방세에 관한 불복시 불복청구인은 심판청구와 그에 대한 결정을 거치지 아니하고 행정소송을 제기할 수 있다.  
 ④ 이의신청인은 신청금액이 2,000만원 미만인 경우에는 그의 배우자, 4촌 이내의 혈족 또는 그의 배우자의 4촌 이내 혈족을 대리인으로 선임할 수 있다.  
 ⑤ 이의신청이 이유 없다고 인정될 때에는 신청을 기각하는 결정을 한다.

### 문제풀이

- ③ 지방세의 조세불복절차에 관련하여 「지방세기본법」 제89조에 규정된 위법한 처분에 대한 행정소송은 「행정소송법」 제18조 제1항 본문 및 같은 조 제2항·제3항에도 불구하고 이 법에 따른 심판청구와 그에 대한 결정을 거치지 아니하면 제기할 수 없다. 다만, 심판청구에 대한 재조사 결정(「지방세기본법」 제100조에 따라 심판청구에 관하여 준용하는 「국세기본법」 제65조 제1항 제3호 단서에 따른 재조사 결정을 말한다)에 따른 처분청의 처분에 대한 행정소송은 그러하지 아니하다.

정답 ③